ANTWORTSCHREIBEN

Klarstellungen zum Schürfrecht Berg Kaltentann

Euer Wohlgeboren Varion von Falkenstein, Ritter zu Falkenstein,

Euer Schreiben mit den offenen Punkten zur Ausfertigung des Schürfrechts wurde dem Rat vorgelegt und dort ausführlich beraten. Die aufgeworfenen Fragen sind berechtigt und zeugen von umsichtiger Planung — nachstehend die verbindlichen Klarstellungen.

1. Bemessungsgrundlage des Bergzehnts

Der Bergzehnt von 20 % wird auf den Verhüttungswert (Barrenwert) des geförderten Eisens und Kupfers erhoben, wie er sich nach der markgräflichen Handelspreisliste bemisst — nicht auf den rohen Erzwert. Kosten für Transport und Verhüttung trägt das Rittergut selbst; sie mindern die Bemessungsgrundlage des Zehnts nicht, da der Barrenwert bereits den Marktwert der fertigen Ware darstellt.

Der gewöhnliche Grundzehnt des Ritterguts und der Bergzehnt stehen unabhängig nebeneinander: Der Grundzehnt erfasst weiterhin die übrige Wirtschaft des Guts (Landwirtschaft, Viehzucht und Vergleichbares); der Ertrag aus dem Bergbau selbst unterliegt ausschließlich dem Bergzehnt. Eine Doppelbelastung desselben Ertrags findet nicht statt.

2. Geologische und arkane Begutachtung

Die Begutachtung wird durch die markgräfliche Kanzlei bei der Hofmagierin Yalda Sternenweberin in Auftrag gegeben und terminiert. Die Kosten dieser Untersuchung trägt die Markgrafschaft, da es sich um eine hoheitliche Sicherheitsauflage handelt.

Der Umfang der Begutachtung erstreckt sich, wie von Euch erbeten, auf: den baulichen Zustand der bestehenden Stollen, eine Einschätzung der zu erwartenden Fördermengen sowie mögliche besondere Gefahren geologischer oder arkaner Art.

3. Inbetriebnahme und bestehendes Gerät

Das vorhandene, wenn auch veraltete Gerät gehört vollständig zum Rittergut Falkenstein. Die Markgrafschaft verleiht mit dieser Ausfertigung ausschließlich das Schürfrecht als Regal und erhebt keinerlei Anspruch auf bestehende Anlagen oder Gerätschaften.

Die in der Ausfertigung genannten Kosten (≈ 2.200–4.650 S, je nach Ausbaustufe) sind eine unverbindliche Schätzung des Rates zur Orientierung, keine Vorgabe. Es besteht keine Verpflichtung, einen bestimmten Betrag aufzuwenden — vorausgesetzt, die Sicherheitsauflagen (Ziffer 2) werden eingehalten.

4. Laufzeit, Entzug und Verlängerung

Ein Entzug des Schürfrechts vor Ablauf der zehn Jahre kommt ausschließlich bei folgenden Gründen in Betracht:

- Hinterziehung des Bergzehnts,
- Unterlassung der vorgeschriebenen Berichte oder Anzeigen,
- grobe Fahrlässigkeit mit Gefährdung Dritter,
- oder Felonie gegenüber der Markgrafschaft.

Gewöhnliche wirtschaftliche Schwierigkeiten oder ein Rückgang der Förderung sind kein Entzugsgrund. Eine Verlängerung nach Ablauf der zehn Jahre wird bei vertragstreuer Führung des Schürfrechts wohlwollend geprüft; sie liegt weiterhin im Ermessen Seiner Erlaucht.

5. Haftung und Übertragbarkeit

Als Betreiber trägt das Rittergut Falkenstein die Haftung für Schäden innerhalb der Anlage, Unfälle der Belegschaft sowie Folgeschäden, die der Bergwerksbetrieb an umliegenden Grundstücken oder dem Forst verursacht.

Eine Verpachtung oder Beteiligung weiterer Personen oder Gesellschaften ist grundsätzlich möglich, bedarf jedoch der vorherigen Anzeige bei der Kanzlei sowie der Zustimmung Seiner Erlaucht, da das Schürfrecht persönlich an Euch verliehen wurde.

Weiteres Vorgehen

Der Rat begrüßt Euren Vorschlag, zunächst die Begutachtung durchführen zu lassen und größere Investitionen bis zum Vorliegen der Ergebnisse zurückzustellen. Die Kanzlei wird die Beauftragung der Hofmagierin in die Wege leiten und Euch einen Termin mitteilen.

Ort, Datum: Freiberg, den _____

_____

Vilmos von Freiberg
Markgraf, Euer Erlaucht

_____

Reinmar von Sturmfeld
Kanzler der Markgrafschaft